

NOTA VAN TOELICHTING

ALGEMEEN DEEL

1. Inleiding

Dit besluit, het Besluit weerbaarheid kritieke entiteiten (hierna: Bwke), strekt ter uitwerking van de Wet weerbaarheid kritieke entiteiten (hierna: Wwke). De Wwke strekt op haar beurt tot de uitvoering van de Richtlijn (EU) 2022/2557 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende de weerbaarheid van kritieke entiteiten en tot intrekking van Richtlijn 2008/114/EG van de Raad.¹ Deze richtlijn wordt ook wel aangeduid als de CER-richtlijn.

2. De belangrijkste onderdelen van het Besluit weerbaarheid kritieke entiteiten

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van het Bwke. Voor een nadere en uitgebreide toelichting op alle artikelen uit het Bwke wordt verwezen naar de artikelsgewijze toelichting.

2.2 Risicobeoordeling

Voor kritieke entiteiten geldt op grond van artikel 14, eerste lid, Wwke de verplichting om een risicobeoordeling uit te voeren op basis van de relevante informatie uit de risicobeoordeling van de bevoegde autoriteit. In artikel 3 Bwke worden nadere regels gesteld over het uitvoeren van de risicobeoordeling. Deze regels zien op het hebben van vastgesteld beleid over het uitvoeren van de risicobeoordeling, waar rekening mee te houden bij die uitvoering en de schriftelijke vastlegging van de uitgevoerde risicobeoordeling.

2.3 Zorgplicht

Voor kritieke entiteiten geldt op grond van artikel 15, eerste lid, Wwke de verplichting om passende en evenredige technische, beveiligings- en organisatorische maatregelen te nemen om voor hun weerbaarheid te zorgen. Deze verplichting wordt ook wel de zorgplicht genoemd.

Kritieke entiteiten moeten in het kader van de zorgplicht ingevolge artikel 15, eerste lid, Wwke in ieder geval maatregelen nemen die nodig zijn om:

- a. te voorkomen dat zich incidenten voordoen;
- b. te zorgen voor adequate fysieke bescherming van hun gebouwen en de kritieke infrastructuur;
- c. de gevolgen van incidenten te bestrijden, te beperken en ertegen bestand te zijn;
- d. te herstellen van incidenten;
- e. te zorgen voor adequaat beheer van personeelsbeveiliging; en
- f. het relevante personeel bewust te maken van voornoemde maatregelen.

De maatregelen die kritieke entiteiten in het kader van de zorgplicht moeten nemen, zijn nader uitgewerkt in de artikelen 5 tot en met 13 Bwke. Deze artikelen zijn van toepassing op alle kritieke entiteiten uit alle sectoren waar de Wwke op van toepassing is. Dit biedt een gemeenschappelijk basisniveau voor de weerbaarheid van alle kritieke entiteiten.

In diverse artikelen in het Bwke, zoals de artikelen 5 en 6, is bepaald dat kritieke entiteiten beleid over de in die artikelen genoemde onderwerpen schriftelijk moeten hebben vastgesteld en aantoonbaar moeten toepassen. Het doel van deze voorschriften is dat entiteiten weloverwogen beleid formuleren op de genoemde onderwerpen, dat zij dit formeel vaststellen en dat zij dit beleid daadwerkelijk ten uitvoer brengen en dat hierop ook effectief toezicht mogelijk is.

Artikel 14 Bwke biedt de mogelijkheid om de zorgplicht nader sectoraal in te vullen middels ministeriële regelingen van de vakministers voor de sectoren waar zij verantwoordelijk voor zijn. Dit biedt de mogelijkheid om ten aanzien van de zorgplicht onderscheid te maken tussen sectoren, subsectoren en categorieën van entiteiten, bijvoorbeeld vanwege de specifieke aard van een bepaalde sector, subsector of categorie van entiteit.

¹ PbEU 2022, L 333.

2.4 Meldplicht

Voor kritieke entiteiten geldt op grond van artikel 17, eerste lid, Wwke de verplichting om incidenten die de verlening van hun essentiële dienst aanzienlijk verstoort of kan verstoren, moeten melden bij de bevoegde autoriteit. Deze verplichting wordt ook wel de meldplicht genoemd.

In dit besluit is nader uitgewerkt uit welke gegevens een melding moet bestaan (artikel 16 Bwke) en op welke wijze een melding moet worden gedaan (artikel 17 Bwke). Daarnaast is in artikel 15, eerste lid, Bwke een delegatiegrondslag opgenomen over de criteria op basis waarvan wordt bepaald of een verstoring als gevolg van een incident aanzienlijk is en daarmee er dus sprake is van een incident dat gemeld moet worden. In artikel 15, eerste lid, Bwke wordt dwingend voorgeschreven dat bij ministeriële regelingen van de vakministers de hiervoor bedoelde criteria, ook bekend als drempelwaarden, worden vastgesteld.

3. Gevolgen

Aan de hand van interviews met het bedrijfsleven en een panelbijeenkomst met het mkb is een inschatting gemaakt van de regeldruk als gevolg van de Wwke en het Bwke.

De verplichtingen die bij of krachtens de Wwke worden opgelegd aan kritieke entiteiten sluiten op veel punten aan bij de bestaande beleidskaders van de Aanpak vitaal. Met name het zogeheten vitaalinstrumentarium, bestaande uit de vitaalbeoordeling, de weerbaarheidsanalyse en het actieprogramma, sluit aan bij de hiervoor bedoelde verplichtingen, specifiek op het gebied van het in kaart brengen en beoordelen van risico's. Het Bwke werkt de verplichting tot het uitvoeren van een risicobeoordeling (artikel 14 Wwke) en de zorgplicht (artikel 15 Wwke) nader uit. Bedrijven verwachten voornamelijk regeldrukgevolgen te ervaren door de verplichting uit het Bwke om het beleid omtrent de zorgplichtmaatregelen vast te leggen en te evalueren. Daarnaast geven de meeste bedrijven aan hun *gap assessments* nog niet voltooid te hebben en nog onvoldoende inzicht te hebben in de implicaties van de Wwke op detailniveau. De uiteenzetting van de verwachte regeldruk wordt hierna uitgesplitst in eenmalige en structurele regeldrukkosten.

Tijdens de panelbijeenkomst met het mkb kwam naar voren dat er onder die groep nog een informatiebehoefte is over wat een aanwijzing als kritieke entiteit precies met zich mee brengt. Deze behoefte is in de ontwerpfase van de regelgeving vaker geuit door het bedrijfsleven. Om aan deze behoefte tegemoet te komen zullen bedrijven gerichte communicatie van het vakministerie hierover ontvangen indien zij worden aangewezen als kritieke entiteit, vanwege het specifieke belang voor de weerbaarheid van de essentiële processen die een dergelijk bedrijf beheert. Ook werd door vertegenwoordigers van het mkb de voorkeur voor een *risk based approach* naar voren gebracht. Dit is in essentie in lijn met het ontwerp van de regelgeving, waarbij maatregelen veelal gebaseerd zullen zijn op risico's die naar voren komen uit de risicobeoordeling van de kritieke entiteit. Hierop zal worden getoetst door de bevoegde autoriteit (toezichthoudende instantie) of wordt voldaan aan de zorgplicht, mede aan de hand van de sectorale risicobeoordeling. Ook kwam in de panelbijeenkomst de wens naar voren dat de parallelle verplichtingen van de zorgplicht van het Cbb en het Bwke waar mogelijk worden samengevoegd, zodat niet voor overkoepelende aspecten hiervan apart beleid moet worden opgesteld. Zoals in de memoriën van toelichting van zowel de Wwke als de Cbw al is toegelicht, is het uitgangspunt dat de bevoegde autoriteiten van de Wwke en de Cbw nauw samenwerken en informatie uitwisselen, zodat entiteiten niet met (dubbele) administratieve lasten te maken krijgen die verder gaan dan nodig is om de doelstellingen van de Wwke en de Cbw te verwezenlijken.

Eenmalige regeldruk

Bedrijven verwachten voor het uitvoeren van de risicobeoordeling te kunnen volstaan met het eenmalig inregelen van een nieuw proces. Zij verwachten ook hun directe leveranciers hierbij te moeten betrekken, wat kan leiden tot extra tijdbesteding.

Bedrijven verwachten dat zij op hoofdlijnen reeds voldoen aan de eisen van de meeste onderdelen van de zorgplicht. Op detailniveau geven bedrijven echter aan nog onvoldoende inzicht te hebben in de verschillen tussen de huidige werkwijze en de verplichtingen die volgen uit de Wwke. Bedrijven geven aan dat de *gap analysis* pas gedaan kan worden nadat de definitieve bepalingen van het Bwke bekend zijn. Zij geven aan te verwachten dat deze analyse eenmalig 2 fte's gedurende ruim een jaar met zich mee zal brengen. Ook kunnen additionele eenmalige regeldrukgevolgen ondervonden worden door aanvullende administratieve verplichtingen

voorzvloeiend uit het Bwke. Een kwantitatieve inschatting van deze laatste categorie meerkosten kunnen de tot dusver geïnterviewde bedrijven niet geven.

Tabel 1. Eenmalige regeldrukgevolgen Wwke & Bwke

Artikel	Tijdsbesteding in uren (totaal)	Uurtarief	Out-of-pocket (€)	Aantal	Kosten (P×Q)
Artikel 14 Wwke (verplichting tot het uitvoeren van een risicobeoordeling)	191	€ 77,00	-	500	€ 7.357.800
Totaal					€ 7.357.800
Gemiddeld per bedrijf					€ 14.716

Structurele regeldruk

Bedrijven verwachten geen significante inhoudelijke aanpassingen te hoeven doorvoeren in hun beleid ten aanzien van het uitvoeren van een risicobeoordeling. Ze verwachten wel dat het uitvoeren van de risicobeoordeling mogelijk frequenter zal moeten plaatsvinden.

Twee derde van de geïnterviewde bedrijven heeft aangegeven geen structurele additionele kosten te hoeven maken om te voldoen aan de eisen omtrent de verplichting tot het uitvoeren van de risicobeoordeling. Daarom wordt de aanname gedaan dat een derde van de bedrijven die onder het toepassingsbereik van de Wwke komen te vallen structurele kosten zal maken die vergelijkbaar zijn met de geïnterviewde bedrijven.

Om aan de zorgplicht te voldoen verwachten bedrijven vooral regeldruk omtrent voorraadbeheer. Bedrijven vrezen grotere voorraden te moeten aanhouden om te voldoen aan de verplichtingen omtrent bedrijfscontinuïteit en leveringszekerheid. Bedrijven kunnen geen kwantitatieve schatting geven hoeveel kosten hiermee gepaard gaan.

Tabel 2. Structurele regeldrukgevolgen Wwke & Bwke

Artikel	Totale kosten risicobeoordeling (100%)	Meerkosten (5%)	Frequentie	Aantal	Kosten (P×Q)
Artikel 14 Wwke (verplichting tot het uitvoeren van een risicobeoordeling)	€ 100.000	€ 5.000	1/3	500	€ 833.300
Totaal					€ 833.300

4. Advies en consultatie

PM

5. Overgangsrecht en inwerkingtreding

PM

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 1 (begripsbepaling)

Artikel 1 Bwke bevat de definitie van één begrip uit het Bwke. Daar waar in het Bwke “de wet” wordt genoemd, wordt daaronder verstaan: de Wwke.

Het Bwke bevat ook andere begrippen, zoals “risico” en “incident”, die ook voorkomen in de Wwke en al in artikel 1 Wwke zijn gedefinieerd. De in artikel 1 Wwke opgenomen definitie van die begrippen geldt ook als de definitie van diezelfde begrippen in het Bwke. In artikel 1 Wwke is namelijk bepaald dat de daarin opgenomen definities gelden voor de begrippen in de Wwke én in de daarop berustende bepalingen. Bij het Bwke is sprake van dat laatste; de bepalingen uit het Bwke berusten immers op de Wwke.

Artikel 2 (ondersteuning aan kritieke entiteiten)

In artikel 10, derde lid, Wwke is bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb) regels kunnen worden gesteld over de samenwerking met en ondersteuning aan kritieke entiteiten ten behoeve van het vergroten van hun weerbaarheid. Er is gekozen om in artikel 2 Bwke te regelen dat bij regeling van de vakminister de hiervoor bedoelde regels kunnen worden gesteld. De sectorale kennis en expertise ligt immers bij de vakminister. Het is ook de vakminister die de op grond van de Wwke verplichte risicobeoordeling uitvoert. Bovendien kan het per sector of subsector verschillen welke samenwerking of ondersteuning nodig is. Een sectorale invulling van de ondersteuning aan en samenwerking met kritieke entiteiten is dan ook wenselijk.

Artikel 3 (risicobeoordeling door de kritieke entiteit)

In artikel 14, vijfde lid, Wwke is geregeld dat bij of krachtens amvb nadere regels kunnen worden gesteld over de uitvoering van de periodieke risicobeoordeling, bedoeld in artikel 14, eerste lid, Wwke. Op grond van dat artikel zijn in artikel 3 Bwke enkele regels opgenomen over het uitvoeren van de risicobeoordeling.

Eerste lid

Artikel 3, eerste lid, Bwke verplicht kritieke entiteiten om vastgesteld beleid te hebben over het uitvoeren van de risicobeoordeling. De kritieke entiteit moet dat beleid vooraf schriftelijk vastleggen en dat beleid ook daadwerkelijk toepassen. Ook moet zij monitoren op de naleving en effectiviteit van dat beleid en het beleid periodiek evalueren. Het doel hiervan is dat de kaders, methodieken en procedures voor het uitvoeren van de risicobeoordeling vooraf duidelijk en inzichtelijk zijn, zodat bijvoorbeeld tijdens de uitvoering van de risicobeoordeling vooral op de inhoud kan worden geconcentreerd. Door het beleid te monitoren en te evalueren kan de kritieke entiteit nieuwe inzichten en bijvoorbeeld nieuwe methodieken meenemen in haar uitvoeringsbeleid.

In het beleid worden de stappen en procedures voor de totstandkoming van de risicobeoordeling uiteengezet. Er kan bijvoorbeeld worden begonnen bij het in kaart brengen van de kritieke infrastructuur en de belangen of doelstellingen van de entiteit die verband houden met de noodzakelijke continuïteit, integriteit en vertrouwelijkheid van de verlening van de essentiële dienst door de kritieke entiteit. Na het in kaart brengen van deze aspecten kan de kritieke entiteit bijvoorbeeld bepalen welke dreigingen, kwetsbaarheden en risico's zich kunnen voordoen en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn waardoor zij een adequate basis heeft voor het treffen van weerbaarheidsverhogende maatregelen.

Tweede lid

Artikel 3, tweede lid, Bwke verplicht kritieke entiteiten om bij het uitvoeren van hun risicobeoordeling rekening te houden met de mate waarin de dienstverlening van hun rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners risico's kunnen vormen voor hun verlening van essentiële diensten. Te denken valt bijvoorbeeld aan een zwakke weerbaarheid van een leverancier of dienstverlener of het hebben van ongereguleerde toegang van leveranciers tot kritieke infrastructuur.

Sectoren, leveranciers en dienstverleners zijn op steeds meer nationale, en ook internationale lagen en lijnen verbonden. Daardoor raken risico's ook verbonden. Voor een individuele sector of entiteit is het lang niet altijd duidelijk welke afhankelijkheden, en dus mogelijke kwetsbaarheden er bestaan. Veelal blijkt pas bij een incident dat een groot aantal organisaties binnen een sector

diensten afneemt van één partij. Incidenten bij een dergelijke partij, ongeacht de aard of oorzaak, heeft mogelijk grootschalige nationale of zelfs grensoverschrijdende impact tot gevolg. Kritieke entiteiten moeten bij het uitvoeren van de risicobeoordeling ook nadrukkelijk oog hebben voor rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners die doelbewust de weerbaarheid van de kritieke entiteit kunnen ondermijnen.

Derde lid

In artikel 3, derde lid, Bwke is bepaald dat kritieke entiteiten de uitgevoerde risicobeoordeling schriftelijk moeten vastleggen. Hiermee wordt voor de relevante organisatielagen van de kritieke entiteit en de bevoegde autoriteit (toezichthoudende instantie) inzichtelijk hoe de risicobeoordeling is uitgevoerd en waarom tot bepaalde conclusies is gekomen.

Artikel 4 (uitvoering van artikel 15 van de wet)

In artikel 4 Bwke is bepaald dat kritieke entiteiten in elk geval de maatregelen, bedoeld in de artikelen 5 tot en met 13 Bwke, moeten nemen, waarmee zij uitvoering geven aan de zorgplicht uit artikel 15 Wwke.

Artikel 5 (identificatie kritieke infrastructuur)

Artikel 5, eerste lid, Bwke verplicht kritieke entiteiten om vastgesteld beleid te hebben over de identificatie van hun kritieke infrastructuur. Deze bepaling strekt ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdelen a, b, c, d en e, Wwke. Het doel van het identificeren van de kritieke infrastructuur is het goed in beeld hebben van alle voorzieningen, faciliteiten, apparatuur of onderdelen hiervan die noodzakelijk zijn voor de verlening van essentiële dienst of diensten. Hiermee wordt inzichtelijk welke afhankelijkheden er bestaan tussen essentiële diensten en infrastructuur waarna het mogelijk wordt om in de risicobeoordeling te kijken naar kwetsbaarheden en risico's die zich kunnen voordoen en hoe groot de gevolgen daarvan kunnen zijn. Daarmee wordt het beter mogelijk om te bepalen welke passende en evenredige weerbaarheidsverhogende maatregelen kritieke entiteiten kunnen nemen om deze risico's te mitigeren. De kritieke entiteit moet motiveren hoe zij tot de identificatie is gekomen.

Artikel 5, tweede lid, Bwke verplicht kritieke entiteiten om een actueel overzicht te hebben van hun kritieke infrastructuur. Dit overzicht is nodig om te allen tijde snel en adequaat te kunnen handelen en maatregelen te kunnen nemen indien de weerbaarheid van de kritieke infrastructuur of de essentiële dienst of diensten in het geding is. Dit overzicht is niet alleen van belang voor de respons van de kritieke entiteit zelf, maar ook voor de respons van de bevoegde autoriteit en betrokken (overheids)instanties in het kader van ondersteuning en bijstand. Bijvoorbeeld voor een veiligheidsregio ten tijde van zware overstromingen of voor de politie in het kader van terroristische dreigingen.

Artikel 6 (verwerving, ontwikkeling, onderhoud, herstel en beëindiging van kritieke infrastructuur)

Artikel 6 Bwke verplicht kritieke entiteiten om vastgesteld beleid te hebben over het verwerven, ontwikkelen, onderhouden, herstellen en beëindigen van hun kritieke infrastructuur. Deze verplichting ziet dus op beleid over de gehele levenscyclus van de kritieke infrastructuur van kritieke entiteiten. Artikel 6 Bwke strekt ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdelen a, c en d, Wwke.

Het hiervoor bedoelde beleid dwingt kritieke entiteiten om te allen tijde na te denken over het gewenste weerbaarheidsniveau van hun kritieke infrastructuur en de eventuele maatregelen die genomen kunnen worden om dit niveau te handhaven. Dit draagt bij aan het kunnen voorkomen, bestrijden en beperken van incidenten en het herstellen van incidenten. Entiteiten kunnen vanaf de beginfase, bijvoorbeeld met behulp van het zogenoemde *security and safety by design*-principe, zorgen voor weerbaarheidsmaatregelen en zich beter beschermen tegen alle relevante door de natuur en door de mens veroorzaakte risico's. Met het beleid kunnen zij ook wijzigingen van de kritieke infrastructuur bijhouden en controleren, zodat er een actueel beeld is van de weerbaarheid van de kritieke infrastructuur. Daarnaast kan het beleid bijdragen aan een goed beeld van de benodigde personele expertise en capaciteit die nodig zijn om de kritieke infrastructuur te ontwikkelen, onderhouden en herstellen.

Artikel 7 (rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners)

Artikel 7, eerste lid, Bwke strekt ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdelen a, c, d en e, Wwke en verplicht kritieke entiteiten om hun rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners te identificeren en om vastgesteld beleid te hebben over de rol van de rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners ten aanzien van de weerbaarheid en instandhouding van de essentiële dienst, op basis van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 3, tweede lid, Bwke. Het is niet alleen van belang dat kritieke entiteiten hun rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners identificeren, maar ook dat er middels beleid nagedacht is over hoe moet worden omgegaan met de mate waarin de dienstverlening van haar rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners risico's kan vormen voor de verlening van de essentiële dienst door de kritieke entiteit. De rol die rechtstreekse leveranciers en rechtstreekse dienstverleners hebben kan immers verschillen en zo is het denkbaar dat er voor bepaalde (categorieën van) leveranciers en dienstverleners verschillende maatregelen nodig kunnen zijn om eventuele risico's te mitigeren.

Artikel 8 (bescherming)

Artikel 8 Bwke gaat over de maatregelen die kritieke entiteiten moeten nemen voor de bescherming van hun gebouwen en kritieke infrastructuur. Deze bepaling strekt ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdelen a tot en met c, Wwke.

Artikel 8, eerste lid, Bwke verplicht kritieke entiteiten om maatregelen te nemen voor de adequate fysieke bescherming van hun gebouwen en hun kritieke infrastructuur. Het is belangrijk dat kritieke entiteiten maatregelen nemen over de toegang tot hun gebouwen en hun kritieke infrastructuur, onder meer ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang. Ongeautoriseerde toegang tot bepaalde gebouwen, dan wel onderdelen hiervan, en de kritieke infrastructuur zou immers de weerbaarheid van entiteiten en de door hen verleende essentiële diensten kunnen schaden. Bij het vormgeven van de maatregelen voor de adequate fysieke bescherming moeten kritieke entiteiten overwegen welke risico's geaccepteerd kunnen worden bij het verlenen van toegang aan ruimtes die belangrijk kunnen zijn voor de kritieke infrastructuur en essentiële diensten. Het is denkbaar dat kritieke entiteiten daarbij het uitgangspunt hanteren dat er zo min mogelijk toegang wordt verleend indien dat niet strikt noodzakelijk is. Anderzijds is het ook van belang om maatregelen te nemen die bereikbaarheid van kritieke infrastructuur in stand houden in geval crisis, zoals bij overstromingen of grootschalige wateroverlast.

In artikel 8, eerste lid, onderdelen a tot en met e, Bwke is neergelegd welke maatregelen kritieke entiteiten in ieder geval moeten nemen voor de adequate fysieke bescherming van hun gebouwen en hun kritieke infrastructuur. Zij moeten in ieder geval beveiligingszones instellen. Beveiligingszones dragen bij aan het voorkomen van onbevoegde toegang tot gebouwen. Deze dragen ook bij aan het voorkomen van schade aan en ongewenste beïnvloeding van kritieke infrastructuur. Kritieke entiteiten moeten ook in ieder geval toegangsbeveiliging inregelen. Hiermee wordt gewaarborgd dat alleen bevoegde fysieke toegang plaatsvindt. Om onbevoegde toegang verder te voorkomen, is het nodig om kantoren, ruimten, faciliteiten, bedrijfsmiddelen buiten het terrein en nutsvoorzieningen die van belang zijn voor de instandhouding van haar kritieke infrastructuur adequaat te beveiligen. Bij de overweging welke maatregelen nodig zijn voor de adequate fysieke bescherming kan worden gedacht aan het plaatsen van omheiningen, het oprichten van barrières, instrumenten en routines voor bewaking van de omgeving en toegangscontroles. Het monitoren van de beveiliging draagt hier ook aan bij en heeft tot doel onbevoegde toegang te detecteren en te voorkomen. Het plaatsen en beschermen van apparatuur draagt ten slotte bij aan de risico's op fysieke en omgevingsdreigingen en op toegang door onbevoegden en schade te beperken.

In artikel 8, tweede lid, Bwke is bepaald dat wanneer de maatregelen, bedoeld in artikel 8, eerste lid, Bwke, zien op de bescherming van gebouwen en kritieke infrastructuur tegen de gevolgen van natuurrampen en klimaatverandering, dat de kritieke entiteit voor haar gebouwen en kritieke infrastructuur in ieder geval rekening moet houden met de natuurramp- en klimaatrisico's die op deze of toekomstige locaties bestaan, zowel ondergronds als bovengronds. Bij de hiervoor bedoelde gevolgen kan onder meer gedacht worden aan de gevolgen van gebeurtenissen op de essentiële dienstverlening die voortvloeien uit bijvoorbeeld mogelijke overstromingen, grootschalige wateroverlast, zeespiegelstijging, droogte en hitte. Dergelijke dreigingen kunnen acuut zijn, zoals bijvoorbeeld bij een overstroming of grootschalige wateroverlast, maar ook chronisch van aard zijn wanneer bijvoorbeeld door toenemende droogte verzilting, zoetwaterbeschikbaarheid, verzakkingen en lage rivierstanden risico's kunnen vormen voor de

kritieke entiteit. Om de blootstelling en impact van fysieke natuurrampen en klimaatrisico's op gebouwen en kritieke infrastructuur te bepalen, gebruiken kritieke entiteiten in ieder geval de Handreiking *klimaatbestendige vitale infrastructuur*. Hiermee kan tot nadere uitwerking van de maatregelen worden gekomen.

Artikel 9 (crisismanagementplan en bedrijfscontinuïteitsplan)

Artikel 9 Bwke verplicht kritieke entiteiten om een crisismanagementplan en een bedrijfscontinuïteitsplan vast te stellen. Deze bepaling strekt ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdelen c en d, Wwke.

Crisismanagementplan

Indien een incident zich voordoet zal er een vorm van incidentrespons moeten plaatsvinden. Deze respons vindt plaats met behulp van een crisismanagementplan en richt zich op het beperken van de schade van het incident. Een dergelijk plan is maatwerk en wordt afgestemd op de responsbehoeften van de kritieke entiteit en haar afnemers. De kritieke entiteit gaat hierbij ook na welke mogelijke maatregelen genomen zouden kunnen worden ten tijde van en na een incident. Welke maatregelen passend en evenredig zijn, hangt af van verschillende factoren zoals de omvang, de potentiële impact en de locatie van het incident. In het belang van een goede crisiscommunicatie en de beheersing van eventuele keteneffecten kan het ook van belang zijn om de status van de kritieke infrastructuur, bijvoorbeeld de beëindiging of het in onderhoud zijn als bedoeld in artikel 6 Bwke, met de relevante crisispartners te delen. Het crisismanagementplan kan verder betrekking hebben op de taken en verantwoordelijkheden voor het personeel, en waar relevant, (directe) leveranciers en dienstverleners, met vermelding van de taakverdeling in crisissituaties, specifiek te volgen stappen en passende maatregelen om de weerbaarheid van de kritieke infrastructuur te waarborgen.

Bedrijfscontinuïteitsplan

Een bedrijfscontinuïteitsplan is een document met richtlijnen en benaderingen die beschrijven hoe de essentiële dienst of diensten beschermd kunnen worden tegen uitval (preventief) en hoe de essentiële dienst of diensten na een incident snel kunnen worden hervat (correctief). Een dergelijk plan is maatwerk en wordt afgestemd op de continuïteitsbehoeften van de kritieke entiteit en haar afnemers. De kritieke entiteit gaat hierbij ook na welke mogelijke maatregelen genomen zouden kunnen worden ten tijde van en na een incident.

In artikel 9, derde lid, Bwke is bepaald dat het bedrijfscontinuïteitsplan in ieder geval moet bestaan uit procedures en mogelijke maatregelen voor noodvoorzieningen (onderdeel a), procedures en mogelijke maatregelen om de essentiële dienst te beschermen voor uitval en zo spoedig mogelijk te herstellen na een incident (onderdeel b) en (indien van toepassing) procedures voor het gebruik van beveiligde noodcommunicatiesystemen binnen de entiteit (onderdeel c). Ter uitvoering van artikel 9, derde lid, onderdelen a en b, Bwke moet een kritieke entiteit een back-up-strategie hebben en waar mogelijk redundant zijn.

Een back-upstrategie is een onderdeel van een bedrijfscontinuïteitsplan en is nodig in het geval een incident de beschikbaarheid, integriteit, toegankelijkheid of continuïteit van de essentiële dienst of diensten verstoort. De kritieke entiteit richt de back-upstrategie in aan de hand van de gedane risicobeoordelingen. Een door water ondergelopen ruimte vraagt immers om een ander type back-up dan een sabotageaanval. Een goede back-upstrategie houdt daarom rekening met diverse risico's en mitigerende maatregelen.

Ook redundantie is een onderdeel van een bedrijfscontinuïteitsplan. Door te zorgen voor redundantie, beschikbare alternatieven (voor kritieke infrastructuur), personeel met de nodige verantwoordelijkheid, bevoegdheid en bekwaamheid en passende communicatiekanalen wordt gewaarborgd dat de essentiële dienst of diensten zo goed mogelijk doorgang kunnen vinden. Voor bepaalde kritieke entiteiten kan het nodig zijn procedures op te stellen voor het gebruik van beveiligde noodcommunicatiesystemen binnen de entiteit. Dit is denkbaar bij bijvoorbeeld kritieke entiteiten waarvan de kritieke infrastructuur is verspreid over verschillende (geografische) gebieden en het op verschillende locaties in contact kunnen staan ten tijde van uitval van de reguliere communicatiesystemen van cruciaal belang is voor de weerbaarheid van de kritieke infrastructuur of de te leveren essentiële dienst of diensten.

Artikel 10 (personeel)

Artikel 10 Bwke gaat over het personeel van kritieke entiteiten en strekt ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdeel c, d, e en f, Wwke.

In artikel 10, eerste lid, Bwke is bepaald dat kritieke entiteiten beleid hebben over de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor de weerbaarheid en het beheer van hun kritieke infrastructuur. Op grond van artikel 10, tweede lid, Bwke moet dat beleid in elk geval de identificatie omvatten van categorieën personeelsleden die kritieke functies vervullen. Doordat zij ten aanzien van de weerbaarheid van de kritieke infrastructuur duidelijk vastleggen wie waarvoor verantwoordelijk is en deze verantwoordelijkheden categoriseert, wordt voorkomen dat onduidelijk is wie actie moet ondernemen om de desbetreffende taken goed uit te voeren om de weerbaarheid te waarborgen. Het is bijvoorbeeld van belang dat het beleid en de categorisering van het personeel ook gekoppeld is aan de risicobeoordeling en bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van de identificatie van de kritieke infrastructuur of het crisismanagementplan, zodat te allen tijde en voor alle situaties inzichtelijk is wie welke rol en bevoegdheden heeft.

Naast duidelijkheid in de rollen en verantwoordelijkheden, is de betrouwbaarheid van de personen die met de kritieke infrastructuur werken ook cruciaal voor de weerbaarheid van de kritieke entiteit. Als deze personen onbetrouwbaar zijn óf de maatregelen niet toepassen, dan hebben deze maatregelen beperkt effect. De kritieke entiteit moet daarom niet alleen de betrouwbaarheid van haar eigen personeel waarborgen, maar eveneens van het personeel van haar externe dienstverleners. Afhankelijk van de gedane risicobeoordelingen, kunnen door de daarvoor verantwoordelijke vakminister vertrouwensfuncties worden aangewezen en kan er voor bepaalde functionarissen een screening plaatsvinden op basis van de Wet veiligheidsonderzoeken. Hierbij kan onder meer worden gedacht aan functionarissen met uitgebreide rechten in kritieke omgevingen. Een andere mogelijkheid is het door de kritieke entiteit verplicht stellen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor specifieke rollen.

Artikel 10, derde lid, Bwke gaat over het verzorgen van periodieke bewustwordings- en oefeningsactiviteiten voor het personeel van kritieke entiteiten. De personen die verantwoordelijk zijn voor de weerbaarheid van kritieke infrastructuur moeten hun kennis en kunde actueel houden om zo nieuwe risico's te kunnen doorgronden en te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast is het van belang dat weerbaarheid een breed gedragen begrip wordt binnen de kritieke entiteit en dat elke organisatie laag bewust is van de risico's voor de essentiële dienstverlening en kritieke infrastructuur en de noodzaak van voldoende weerbaarheid. De entiteit moet daarom bewustwordings- en trainingsactiviteiten en opleidingen verzorgen voor haar personeel, passend bij de functies en rollen. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de werking en beveiliging van bepaalde kritieke infrastructuur, briefing over bekende risico's, crisismanagement, specifieke modus operandi en trainingen over incidentafhandeling.

Artikel 11 (toegang tot gevoelige informatie)

Artikel 11 Bwke gaat over de toegang tot gevoelige informatie en strekt ter uitvoering van artikel 15, eerste lid, onderdeel a en e, Wwke.

Artikel 11, eerste lid, Bwke verplicht kritieke entiteiten om beleid te hebben over de beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van gevoelige informatie die van belang is voor de weerbaarheid van hun essentiële diensten en kritieke infrastructuur. Artikel 11, tweede lid, Bwke schrijft voor dat dat beleid in elk geval de rubricering van gevoelige informatie en de toegang tot gevoelige informatie moet omvatten. Het doel van dit beleid is om inzage in vertrouwelijke informatie alleen voor bevoegde personen mogelijk te maken en onbevoegde inzage te voorkomen. Onrechtmatige openbaarmaking of inzage in bepaalde informatie kan immers risico's met zich meebrengen ten aanzien van beveiligingskwetsbaarheden binnen een kritieke entiteit. Het is hierbij van belang dat de kritieke entiteit een rubriceringskader voor gevoelige informatie opstelt en gebruikt. Een gangbaar uitgangspunt hierbij is dat er zo min mogelijk inzage in gevoelige informatie wordt verleend aan personen indien het niet strikt noodzakelijk is. Bij gevoelige informatie kan bijvoorbeeld worden gedacht aan technische informatie over hoe bepaalde functionaliteiten van de essentiële dienst of kritieke infrastructuur worden uitgevoerd of bepaalde klantgegevens van belangrijke afnemers van de essentiële dienst of diensten. Gevoelige informatie kan vertrouwelijke gegevens als bedoeld in artikel 35 Wwke zijn.

Artikel 12 (attenderingen, adviezen en informatie)

Artikel 12 Bwke gaat over gerichte attenderingen, adviezen en informatie in relatie tot de weerbaarheid van kritieke entiteiten. Kritieke entiteiten kunnen deze attenderingen, adviezen en informatie ontvangen van bijvoorbeeld relevante overheidsinstanties en rechtstreekse leveranciers. Hierbij kan worden gedacht aan de veiligheidsregio's, met kennis en expertise van de

weerbaarheid van kritieke entiteiten, dan wel van de sector waarin de entiteit opereert. Adviezen van zulke instanties kunnen (nog niet bekende) relevante inzichten of informatie bevatten die ten goede kunnen komen aan de weerbaarheid van de kritieke entiteit.

Wanneer entiteiten de hiervoor bedoelde attenderingen, adviezen en informatie ontvangen, moeten zij beoordelen of op basis daarvan aanpassingen of aanvullingen nodig zijn van de maatregelen die nodig zijn ter uitvoering van de zorgplicht. Zij moeten de uitkomsten van die beoordeling schriftelijk vastleggen. Het is denkbaar dat adviezen niet altijd (direct) opgevolgd worden wanneer de gevolgen hiervan schadelijker zijn dan de gevolgen van de kwetsbaarheid zelf.

Artikel 13 (evaluatie)

In artikel 13 Bwke is geregeld dat kritieke entiteiten de maatregelen die zij hebben genomen in het kader van de zorgplicht periodiek moeten evalueren op de doeltreffendheid en de effecten ervan in de praktijk, en de resultaten daarvan schriftelijk moeten vastleggen. Deze evaluaties hebben tot doel om op basis daarvan te beoordelen of de maatregelen aangepast moeten worden. Het is aan entiteiten zelf om in te schatten of deze maatregelen moeten worden geëvalueerd. De periode tussen de evaluaties kan afhankelijk zijn van ontwikkelingen, veranderingen in de sector of binnen de entiteit, en veranderingen in risico's en dreigingen waarmee de entiteit geconfronteerd wordt en die invloed hebben op de weerbaarheid van de entiteit. Door in de evaluatie te motiveren waarom bepaalde keuzes worden gemaakt, kan worden vastgesteld of voldaan wordt aan de zorgplicht.

Artikel 14 (nadere regels)

In artikel 14 Bwke is een grondslag opgenomen om bij ministeriële regelingen van de vakministers nadere regels te stellen over de maatregelen die kritieke entiteiten moeten nemen in het kader van de zorgplicht. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen sectoren, subsectoren en categorieën van entiteiten. Het maken van onderscheid kan in sommige gevallen nodig zijn, bijvoorbeeld vanwege de (afwijkende) aard van een bepaalde sector ten opzichte van andere sectoren.

De grondslag in artikel 14 Bwke is niet enkel beperkt tot de maatregelen die worden genoemd in artikel 15, eerste lid, Wwke en die zijn uitgewerkt in het Bwke. De grondslag biedt de mogelijkheid om regels te stellen over alle maatregelen die nodig zijn om voor de weerbaarheid te zorgen en is dus niet enkel beperkt tot de maatregelen die in artikel 15, eerste lid, Wwke worden genoemd en die zijn uitgewerkt in het Bwke.

Artikel 15 (aanzienlijke verstoring)

Artikel 17, vijfde lid, Wwke regelt dat bij of krachtens amvb de criteria worden vastgesteld op basis waarvan wordt bepaald of sprake is van een aanzienlijke verstoring als bedoeld in artikel 17, derde lid, Wwke, waarbij onderscheid kan worden gemaakt tussen sectoren, subsectoren en categorieën van entiteiten. Die criteria staan ook bekend als drempelwaarden. In artikel 15, eerste lid, Bwke is geregeld dat de hiervoor bedoelde criteria worden vastgesteld bij ministeriële regeling van de vakminister. Er is gekozen voor subdelegatie, omdat het vanwege de verschillen tussen sectoren en subsectoren en in sommige gevallen zelfs tussen categorieën van entiteiten binnen die (sub)sectoren het niet mogelijk is om de bedoelde criteria vast te stellen die sectorbreed en dus op alle kritieke entiteiten uit alle sectoren van toepassing kunnen zijn. Door subdelegatie kunnen de vakministers bij ministeriële regelingen voor de sectoren waar zij beleidsverantwoordelijk voor zijn, criteria vaststellen, aan de hand van de kennis die zij hebben over de sectoren en met consultatie van de betrokkenen binnen die sectoren. Door het overleg met de betrokken sector kan zoveel mogelijk maatwerk worden geleverd per sector, subsector of categorie van entiteiten. Indien relevant kan zodoende ook rekening worden gehouden met andere sectorale meldplichten en de daarvoor geldende criteria, en de criteria die andere vakministers hebben vastgesteld voor sectoren die raakvlakken hebben met vitale processen van andere departementen.

Artikel 15, tweede lid, Bwke bepaalt dat de doeltreffendheid van de criteria en de effecten daarvan ten minste elke vier jaar moeten worden geëvalueerd door de betrokken vakminister. Met het evalueren van de doeltreffendheid van de criteria kan worden bewerkstelligd dat de criteria actueel blijven en aansluiten op de gevaren en dreigingen die voor een sector relevant zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan zeer snelle technologische, klimatologische of geopolitieke ontwikkelingen. Hierbij

wordt ook de effectiviteit van de meldingen in ogenschouw genomen en zal worden gezien of voldoende relevante meldingen worden gedaan en of irrelevante meldingen beperkt blijven.

Artikel 16 (gegevens waar een melding uit moet bestaan)

In artikel 16 Bwke wordt voorgeschreven welke gegevens een melding van een incident moet omvatten, aanvullend op de gegevens waarvan al bij wet (artikel 17 Wwke) is bepaald dat deze moeten worden verstrekt. Het is in het kader van meldingen van incidenten van belang dat ook het vermoedelijke tijdstip van de aanvang van het incident en, zo mogelijk, een prognose van de hersteltijd wordt gemeld. Hiermee kan onder meer beter worden ingeschat of en hoe respons mogelijk is, en kan ook beter worden ingeschat wat mogelijke cascade-effecten zijn op bijvoorbeeld andere essentiële diensten en daarmee op kritieke entiteiten. In het verlengde hiervan is het ook relevant dat de kritieke entiteit, zo mogelijk, melding maakt van de door haar genomen of te nemen maatregelen om de gevolgen van het incident te beperken of herhaling hiervan te voorkomen.

Artikel 17 (wijze waarop een melding geschiedt)

Artikel 17 Bwke verplicht kritieke entiteiten om meldingen van incidenten te doen bij een hiervoor door de bevoegde autoriteit ingericht meldpunt. De kritieke entiteit wordt hierover nader geïnformeerd wanneer zij door de bevoegde autoriteit (vakminister) wordt aangewezen als kritieke entiteit.

Artikel 18 (bewaring van persoonsgegevens)

In artikel 34 Wwke is bepaald dat bij of krachtens amvb regels worden gesteld over de periode gedurende welke de persoonsgegevens die bij of krachtens de Wwke zijn verwerkt, worden bewaard. In artikel 18 Bwke zijn deze maximale bewaartermijnen bepaald.

Artikel 18 Bwke maakt onderscheid tussen enerzijds de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteit (toezichthoudende instantie) met het oog op het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wwke en anderzijds de verwerking van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van haar andere taken op grond van de Wwke. In artikel 18, tweede lid, Bwke is bepaald dat de maximale bewaartermijn voor de eerstbedoelde persoonsgegevens 120 maanden is. Voor toezicht op en het handhavend kunnen optreden tegen bijvoorbeeld een entiteit moet er een dossier worden opgebouwd. Voor de opbouw van een doorlopend toezichtsdossier en in het kader daarvan genomen besluiten en de afhandeling van eventuele bestuursrechtelijke procedures kan het nodig zijn om toezichtinformatie lang te bewaren. Persoonsgegevens kunnen daar een onlosmakelijk onderdeel van zijn, bijvoorbeeld als onderdeel van besluiten, gespreksverslagen of opgevraagde documentatie. Het gaat daarbij met name om namen, e-mailadressen en telefoonnummers van werknemers van entiteiten. Daarom is ervoor gekozen om een uiterlijke bewaartermijn voor persoonsgegevens van 120 maanden aan te houden voor zover het gaat om de verwerking van persoonsgegevens in het kader van toezicht en handhaving. Dit zorgt voor een uitvoerbare praktijk en zorgt tegelijkertijd voor rechtszekerheid dat persoonsgegevens uiterlijk na 120 maanden verwijderd worden.

Voor de uitvoering van andere taken op grond van de Wwke door de bevoegde autoriteit (de vakminister) is een dergelijk lange bewaartermijn niet nodig. In artikel 18, eerste lid, Bwke is bepaald dat voor de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van die andere taken de maximale bewaartermijn van persoonsgegevens 60 maanden is. Die bewaartermijn is ook vastgesteld voor de verwerking van persoonsgegevens door de Minister van Justitie en Veiligheid. De maximale termijn voor deze taken is ingegeven door de noodzaak voor de bevoegde autoriteiten om onderling, met de Minister van Justitie en Veiligheid en met de kritieke entiteiten in contact te staan om voor de weerbaarheid van de essentiële diensten te kunnen zorgen. Zo moeten de bevoegde autoriteit en de kritieke entiteit in ieder geval met elkaar staan in contact en persoonsgegevens van contactpersonen bewaren om informatie uit de sectorale risicobeoordeling uit te wisselen voor de risicobeoordeling van de kritieke entiteit. Aangezien er tussen het uitvoeren van de risicobeoordeling door de bevoegde autoriteit en het uitvoeren van de risicobeoordeling door de kritieke entiteit enige tijd kan zitten, is het nodig om hiervoor een werkbare maximale bewaartermijn te hanteren. Verder is voor bijvoorbeeld het bieden van ondersteuning, als bedoeld in artikel 10 Wwke, of het ontvangen van en reageren op meldingen, als bedoeld in artikel 17 Wwke, het van belang om snel met elkaar in contact te kunnen staan. Daarbij vormen de risicobeoordelingen door zowel de bevoegde autoriteit als de kritieke entiteit voor deze taken ook

een belangrijke basis, aangezien informatie hieruit van belang kan zijn voor adequate uitoefening van die taken. Ook hier kan bijvoorbeeld enige tijd zitten tussen wanneer een incident wordt gemeld en wanneer de risicobeoordelingen zijn uitgevoerd. Het is ook hier dus nodig om een werkbare maximale bewaartermijn te hanteren voor de persoonsgegevens van de contactpersonen die hierbij betrokken zijn. Hetzelfde geldt voor het opstellen van de strategie, als bedoeld in artikel 13 Wwke, aangezien ook hier informatie uit de risicobeoordelingen van belang kan zijn, en er enige tijd kan zitten tussen wanneer de strategie wordt opgesteld en wanneer de risicobeoordelingen zijn uitgevoerd.

Aangezien de risicobeoordelingen door zowel de kritieke entiteit als de bevoegde autoriteit (alook het opstellen van de strategie) maximaal om de vier jaar moet worden uitgevoerd, wordt een termijn vier jaar (48 maanden) als vertrekpunt gehanteerd voor het vaststellen van de maximale bewaartermijn. Hierbij wordt een additionele 12 maanden meegenomen zodat er ook ruimte is voor enige overlap tussen de periode van de nieuwe risicobeoordelingen en de voorgaande risicobeoordelingen indien nadere informatie-uitwisseling daarover nog noodzakelijk is. In artikel 18, eerste lid, Bwke is daarom de maximale bewaartermijn van persoonsgegevens vastgesteld op 60 maanden.

Hierbij wordt opgemerkt dat, zoals boven uiteengezet, het met elkaar in contact kunnen staan cruciaal is om de (weerbaarheidsverhogende) taken die nodig zijn in het kader van de Wwke adequaat te kunnen uitvoeren. Indien de persoonsgegevens van contactpersonen (in verband met het verstrijken van de maximale bewaartermijn) worden verwijderd, ligt het in de rede om opnieuw de persoonsgegevens van contactpersonen op te vragen en te bewaren om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren, uiteraard met inachtneming van de dan nieuwe (maximale) bewaartermijn.

Het centrale contactpunt vervult een verbindingsfunctie voor grensoverschrijdende samenwerking met de centrale contactpunten van andere lidstaten van de Europese Unie en met de Groep voor de weerbaarheid van kritieke entiteiten. Het is wenselijk dat het centrale contactpunt e-mailadressen en contactgegevens langere tijd kan bewaren om zo een goede samenwerking mogelijk te maken. Het is daarbij een te grote administratieve last om de contactgegevens en e-mailadressen telkens opnieuw te moeten verzamelen. Daarom is gekozen voor een maximale bewaartermijn van 60 maanden voor de verwerking van persoonsgegevens bij of krachtens de Wwke door het centrale contactpunt.

Er wordt benadrukt dat de termijnen die in artikel 18 Bwke worden genoemd, maximumtermijnen zijn. Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is ter uitvoering van de taken op grond van de Wwke.

Artikel 19 (inwerkingtreding)

Artikel 19 Bwke bepaalt dat het Bwke in werking treedt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Op grond van dit artikel kan worden gekozen voor een gefaseerde inwerkingtreding. Dit is denkbaar in het geval dat bepaalde onderdelen van het Bwke nog niet in werking kunnen treden, terwijl dat bij andere onderdelen van het Bwke wel het geval is. De verwachting is dat bij de inwerkingtreding van (onderdelen van) het Bwke een uitzondering wordt gemaakt op de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn, omdat het Bwke strekt ter uitvoering van de Wwke, en die wet ziet op de implementatie van een bindende EU-rechtshandeling.

Artikel 20 (citeertitel)

Artikel 20 Bwke bepaalt dat de citeertitel van dit besluit luidt: Besluit weerbaarheid kritieke entiteiten.

De Minister van Justitie en Veiligheid,